# Dasar Pemungutan Opsen Pajak MBLB

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Alat Berat
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

© Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

26. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

(1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

(2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.

(3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

(4) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

(5) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

## Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.

## Pasal 40

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

# PENGATURAN MATERIIL PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

## OBJEK PAJAK MBLB

- **Kegiatan pengambilan MBLB**, yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit; mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an.
- **Pengecualian:** pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; danuntuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

## DASAR PENGENAAN

Nilai jual hasil pengambilan MBLB

## TARIF

| UU 28/2009 (PDRD) | UU 1/2022 (HKPD) |
|---|---|
| Maksimal 25% | Maksimal **20%** |

Tarif maks. turun dibanding UU 28/2009 untuk mengakomodir adanya Opsen

**SAAT TERUTANG & WILAYAH PEMUNGUTAN**

- Saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang
- Wilayah daerah tempat pengambilan MBLB

## OPSEN PAJAK MBLB

**Pengenaan**

Dikenakan atas pajak terutang dari Pajak MBLB

**Dasar Pengenaan**

Pajak MBLB Terutang

**Tarif**

Sebesar 25%

**Saat Terutang**

Pada saat terutangnya Pajak MBLB

**Wilayah Pemungutan**

Wilayah daerah tempat pengambilan MBLB

# ILUSTRASI PENGHITUNGAN PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

*(MULAI 5 JANUARI 2025)*

**CONTOH CASE**

- Wajib Pajak A melakukan pengambilan MBLB di Kabupaten X di wilayah Provinsi S
- Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB sebesar Rp100 juta
- Tarif Pajak MBLB dalam Perda Kab. X berdasarkan UU 28/2009 (PDRD): 20%, sehingga beban WP semula: Rp100 juta x 20% = **Rp20 juta**
- Pasca UU 1/2022 (HKPD) ditetapkan, terdapat **2 skenario** tarif Pajak MBLB, yaitu dengan menjaga beban WP relatif tetap (Tarif 16%) atau dengan peningkatan tarif efektif (Tarif 20%)

**PAJAK DAERAH TERUTANG**

**Beban WP Relatif Tetap**

- **Pajak MBLB terutang:** 16% x Rp100 juta = Rp16 juta (Masuk ke RKUD Kab. X)
- **Opsen Pajak MBLB terutang:** 25% x Rp16 juta = Rp4 juta (Masuk ke RKUD Prov. S)
- **Beban WP:** Rp16 + Rp4 juta= **Rp20 juta** (beban setara dengan beban saat menggunakan tarif berdasarkan UU PDRD)

**Peningkatan Tarif Efektif**

- **Pajak MBLB terutang:** 20% x Rp100 juta=Rp20 juta (Masuk ke RKUD Kab. X)
- **Opsen Pajak MBLB terutang:** 25% x Rp20 juta=Rp5juta (Masuk ke RKUD Prov. S)
- **Beban WP:** Rp20 juta + Rp5 juta = **Rp25 juta** (beban WP lebih tinggi dari dari sebelumnya, karena sebelumnya Pemda tidak menerapkan tarif maksimal dalam UU PDRD)

**ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

Pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan secara bersamaan. Adapun bank tempat pembayaran melakukan *split payment* ke RKUD Kab/kota dan Prov